

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

## HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ

Số: ...../20...../HĐNT-SN

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13; Luật Thương mại số 36/2005/QH11; Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên,

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20....., tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

## BÊN A – BÊN BÁN

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Tên công ty | CÔNG TY CỔ PHẦN SYNETIC DINH DƯỠNG |
| Địa chỉ     | .....                              |
| Mã số thuế  | .....                              |
| Đại diện    | Ông/Bà ..... Chức vụ: .....        |
| Tài khoản   | ..... tại Ngân hàng .....          |

## BÊN B – BÊN MUA

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Tên công ty | .....                       |
| Địa chỉ     | .....                       |
| Mã số thuế  | .....                       |
| Đại diện    | Ông/Bà ..... Chức vụ: ..... |
| Tài khoản   | ..... tại Ngân hàng .....   |

Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng nguyên tắc với các điều khoản sau:

## ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, premix và phụ gia mang thương hiệu SYNETIC do Bên A sản xuất, phân phối.

1.2. Chủng loại, quy cách, số lượng và đơn giá của từng lần giao dịch được xác định tại Đơn đặt hàng hoặc Phụ lục Hợp đồng, là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

## ĐIỀU 2. GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- 2.1. Giá bán áp dụng theo Bảng giá do Bên A công bố tại từng thời điểm, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- 2.2. Bên A thông báo bằng văn bản trước ít nhất ..... ngày khi điều chỉnh giá.
- 2.3. Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản của Bên A. Thời hạn thanh toán: ..... ngày kể từ ngày giao hàng.
- 2.4. Hạn mức công nợ tối đa: ..... đồng. Khi vượt hạn mức, Bên A có quyền tạm ngừng giao hàng.

### **ĐIỀU 3. GIAO NHẬN HÀNG HOÁ**

- 3.1. Địa điểm giao hàng: theo chỉ định của Bên B trong Đơn đặt hàng.
- 3.2. Vận chuyển do Công ty Cổ phần Synetic Logistics thực hiện, trừ khi hai Bên có thoả thuận khác.
- 3.3. Rủi ro đối với hàng hoá chuyển từ Bên A sang Bên B kể từ thời điểm Bên B hoặc người được uỷ quyền ký nhận trên Biên bản giao nhận.

### **ĐIỀU 4. CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO HÀNH**

- 4.1. Hàng hoá đạt chỉ tiêu chất lượng đã công bố trên nhãn theo Tiêu chuẩn cơ sở của Bên A.
- 4.2. Mỗi lô hàng được lưu mẫu đối chứng tối thiểu ..... tháng tại kho của Bên A.
- 4.3. Bên B phải kiểm tra hàng hoá khi nhận. Khiếu nại về số lượng và tình trạng bao bì phải lập biên bản ngay tại thời điểm giao nhận; khiếu nại về chất lượng gửi bằng văn bản trong ..... ngày kể từ ngày nhận hàng.
- 4.4. Bên A chịu trách nhiệm đổi, trả hoặc bồi thường đối với hàng hoá không đạt chất lượng do lỗi của Bên A, trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm của đơn vị được chỉ định.

### **ĐIỀU 5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU**

- 5.1. Nhãn hiệu SYNETIC, biểu tượng Mũi Tiến, khẩu hiệu “Kiến tạo giá trị vượt trội” và toàn bộ yếu tố nhận diện thuộc sở hữu của Bên A hoặc Công ty mẹ của Bên A.
- 5.2. Bên B chỉ được sử dụng nhãn hiệu để trưng bày và bán hàng hoá do Bên A cung cấp, theo đúng bộ nhận diện thương hiệu do Bên A ban hành.
- 5.3. Bên B không được đăng ký, sử dụng nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn, hoặc tự ý in ấn ấn phẩm mang nhãn hiệu của Bên A khi chưa được chấp thuận bằng văn bản.

### **ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN**

- 6.1. Bên A: giao hàng đúng chủng loại, số lượng, chất lượng và tiến độ; xuất hoá đơn hợp lệ; hỗ trợ kỹ thuật cho Bên B và khách hàng của Bên B.
- 6.2. Bên B: thanh toán đầy đủ, đúng hạn; bảo quản hàng hoá theo hướng dẫn; không pha trộn, thay đổi bao bì, nhãn mác; không bán hàng ngoài khu vực được phân công (nếu có).

## ĐIỀU 7. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG

- 7.1. Bên chậm thanh toán chịu lãi chậm trả theo mức ..... %/tháng trên số tiền và số ngày chậm.
- 7.2. Mức phạt vi phạm hợp đồng do hai Bên thỏa thuận, không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm theo Điều 301 Luật Thương mại 2005.
- 7.3. Bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải gánh chịu.

## ĐIỀU 8. BẤT KHẢ KHÁNG

- 8.1. Các Bên được miễn trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật, bao gồm thiên tai, dịch bệnh trên đàn vật nuôi được cơ quan có thẩm quyền công bố, thay đổi chính sách pháp luật.
- 8.2. Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho Bên kia trong ..... ngày kể từ ngày phát sinh.

## ĐIỀU 9. HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT

- 9.1. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày ..... tháng ..... năm 20....., tự động gia hạn từng 12 tháng nếu không Bên nào có văn bản chấm dứt trước ..... ngày.
- 9.2. Mọi sửa đổi, bổ sung phải được lập thành văn bản có chữ ký của hai Bên.

## ĐIỀU 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 10.1. Hai Bên ưu tiên thương lượng, hoà giải trên tinh thần thiện chí.
- 10.2. Trường hợp không đạt thỏa thuận, tranh chấp được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền nơi Bên A đặt trụ sở chính.
- 10.3. Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 bản.

### ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....

### ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....